CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI, BAO TIÊU SẢN PHẨM XI MĂNG TRUNG SƠN

Số: 08/XMTS-SR

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH 11 ngày 27/6/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH 11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ vào khu vực được bảo hộ và sản lượng đăng ký tiêu thụ xi măng Trung Sơn, Đại Sơn, Liên Sơn, Sunrise của Công ty CP xi măng Sunrise năm 2026.

- Căn cứ vào nhu cầu và năng lực thực tế các bên.

Hôm nay, ngày 01 tháng 01 năm 2026, tại văn phòng công ty TNHH MTV xi măng Trung Sơn, Chúng tôi gồm có:

BÊN A: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG TRUNG SƠN

Địa chỉ : Thôn Lộc Môn, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình

Điện thoại: 02183.822.148

Mã số thuế: 5400478632

Tài khoản : 2203.2011.11965 tại ngân hàng Agribank – CN Hà Tây I

4511.233.666 tại ngân hàng BIDV – CN Sơn Tây

117002866102 tại ngân hàng Vietinbank – CN Đô Thành

Đại diện: Ông **Đỗ Trần Minh** Chức vụ: **Giám đốc**

BÊN B: NHÀ PHÂN PHỐI BAO TIÊU SẢN PHẨM XI MĂNG TRUNG SƠN

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SUNRISE**

Địa chỉ: Nhà biệt thự Villa 1-13, dự án khu nhà ở & trung tâm thương mại, Phường Hà Đông, TP.Hà Nội

Điện thoại: 0869 596789

Mã số thuế: 0109730501

Tài khoản : 11602218989 tại ngân hàng Vietinbank – CN Bắc Hà Nội

111386888 tại ngân hang MB bank – CN Thanh Xuân

Đại diện: **Bà Nguyễn Thị Lan Anh** Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

Điều kiện để đàm phán:

- *Bên A là đơn vị sản xuất xi măng có uy tín, về năng lực, chất lượng sản phẩm, chiến lược phát triển trong sản xuất và kinh doanh đã cung cấp xi măng các loại thương hiệu **Trung Sơn, Đại Sơn, Liên Sơn, Sunrise** cho các nhà phân phối, bao tiêu sản phẩm và các dự án có tầm cỡ Quốc gia trên địa bàn các tỉnh, thành phố.*
- *Bên A đã xem xét và đồng ý đề nghị đăng ký sản lượng của bên B.*
- *Bên B là doanh nghiệp kinh doanh mua bán xi măng, có đầy đủ cơ sở pháp lý và năng lực để ký Hợp đồng này.*
- *Bên B đã tìm hiểu kỹ và chấp thuận toàn bộ các điều kiện mà Bên A đưa ra đối với tiêu chuẩn để được làm Nhà phân phối xi măng Trung Sơn, Đại Sơn, Liên Sơn, Sunrise.*
- Sau khi đàm phán, Bên A chấp nhận Bên B là nhà phân phối bao tiêu các sản phẩm xi măng thương hiệu *măng Trung Sơn,Trung Sơn II, Đại Sơn, Sunrise.*

do Bên A sản xuất với các điều khoản, điều kiện của Hợp đồng như sau:

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1.1 Hợp đồng", "Hợp đồng này": Là bản Hợp đồng mua bán xi măng do đại diện hợp pháp của hai Bên ký;

1.2 "Bên", " các Bên", " hai Bên" : Tùy theo ngữ cảnh được hiểu là Bên A, Bên B hoặc Bên A và Bên B hoặc Bên A, Bên B và Nhà phân phối khác;

1.3 "Phụ lục hợp đồng" : Là văn bản sửa đổi hoặc bổ sung một hoặc nhiều nội dung của Hợp đồng và là bộ phận không tách rời của Hợp đồng;

1.4 " Sự kiện bất khả kháng": Là các sự kiện được phát sinh từ những nguyên nhân khách quan khác nhau vượt quá tầm kiểm soát và dự kiến của các Bên, các Bên không biết và không thể biết trước được sẽ xảy ra như: Chiến tranh, bạo loạn, thiên tai, hỏa hoạn vv...,

1.5 " Nhà phân phối" Là tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực theo quy định của pháp luật và quy định của Bên A đã ký hợp đồng mua bán xi măng với bên A;

1.6 " Ngày" : Là bao gồm cả ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định của pháp luật;

1.7 " Sản phẩm" : Là xi măng pooc lăng hỗn hợp PCB 30 bao và rời, PCB 40 bao và rời.

1.8 " Chuyển tiền trước" là giá trị tiền thanh toán chuyển trước cho bên bán hàng trước khi nhận hàng.

1.9 " Địa bàn tiêu thụ" là địa bàn được phân chia theo địa giới hành chính, các công trình, dự án, trạm trộn cụ thể.

1.10 " Nhà phân phối tiêu thụ độc quyền" là nhà phân phối duy nhất được giao tiêu thụ xi măng ***Trung Sơn, Đại Sơn, Liên Sơn, Sunrise*** tại địa bàn tiêu thụ.

1.11 " Bán trái địa bàn" là việc nhà phân phối, phương tiện hoặc khách hàng của nhà phân phối vận chuyển xi măng, tiêu thụ tại địa bàn tiêu thụ không đúng theo quy định của hợp đồng.

ĐIỀU 2. NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG

2.1. Hàng Hóa.

* Tên hàng hóa: Clinker xi măng Poocläng thương phẩm CPC50, xi măng Poocläng hỗn hợp PCB30, PCB40, MC25, MC20 thương hiệu ***Trung Sơn, Đại Sơn, Liên Sơn, Sunrise*** do Bên A sản xuất.

* Tiêu chuẩn chất lượng: Clinker xi măng Poocläng thương phẩm CPC50: TCVN 7024:2013, xi măng Poocläng hỗn hợp PCB30, PCB40 sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 6260-2020, xi măng xây trát MC25 (C91) sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 9202:2012; xi măng xây trát cao cấp (MC20) sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 9202:2012.

* Chủng loại:

- Xi măng bao PCB40; Xi măng rời PCB40;
- Xi măng bao PCB30; Xi măng rời PCB30;
- Xi măng bao MC25 (C91);
- Xi măng bao xây trát cao cấp (MC20).

* Loại bao bì đóng gói: bao bì phức hợp trọng lượng (50±0,5kg)/bao.

* Xi măng rời: không có bao bì, được chở bằng các xe bồn chuyên dụng.

2.2. Khu vực tiêu thụ

- Bên B được giao quyền làm nhà phân phối bao tiêu xi măng tại các khu vực

Khu vực được bảo hộ:

- Xi măng Sunrise trên toàn quốc.

- Khu vực bán xi măng Trung Sơn, Đại Sơn, Liên Sơn có danh sách kèm theo.

* Ngoài các loại xi măng truyền thống nêu trên Bên A còn sản xuất các loại sản phẩm xi măng đặc biệt khác theo đơn đặt hàng của Bên B, trong trường hợp (nếu có) Bên A sẽ cân đối sản lượng thực tế của nhà máy trong từng giai đoạn và thông báo khả năng cung cấp theo đơn đặt hàng của Bên B.

2.3. Bên B chỉ được phép bán xi măng Trung Sơn, Đại Sơn, Liên Sơn, Sunrise vào các trạm trộn, công trình nằm trong các địa bàn không được bảo hộ khi bên B cung cấp đầy đủ cơ sở pháp lý và hợp đồng kinh tế, được công ty Trung Sơn chấp nhận bảo hộ bằng văn bản mới được cấp *(không được chào bán vào các trạm trộn bê tông thương phẩm, các dự án hoặc công trình, khi có nhà phân phối khác đã được bảo hộ).*

2.4. Trường hợp bên B tự thỏa thuận với nhà phân phối khác để bán xi măng Trung Sơn, Đại Sơn, Liên Sơn, Sunrise sang thị trường của nhau thì hai đơn vị phải có biên bản thỏa thuận, cam kết gửi công ty Trung Sơn trước khi cấp xi măng vào khu vực đó.

2.5. Bên B muốn phát triển địa điểm bán hàng mới phải có văn bản đề nghị và hồ sơ chứng minh các vấn đề liên quan đến nhu cầu, thị trường và khả năng đáp ứng các điều kiện gửi cho Bên A. Nếu được sự đồng ý của Bên A thì hai Bên sẽ ký Phụ lục hợp đồng, từ ngày ký phụ

lục hợp đồng, địa bàn đó của bên B mới chính thức được công ty Trung Sơn bảo hộ. (*Thời gian giải quyết không quá 05 ngày kể từ ngày bên A nhận được văn bản của bên B*)

2.6. Việc tiêu thụ xi măng trên địa bàn tiêu thụ đã đăng ký tại khoản 2.2 phải tuân thủ theo sự điều hành chung về thị trường của Bên A.

ĐIỀU 3. ĐIỀU KIỆN ĐẶT HÀNG

* Khi có nhu cầu nhận hàng, căn cứ vào kế hoạch tiêu thụ tháng, Bên B phải báo cho Bên A số lượng và chủng loại hàng hóa qua tin nhắn sms vào số máy Hotline của Bên A.

3.1. Ngay tại thời điểm báo hàng, Bên A sẽ tiến hành kiểm tra lại các thông tin về năng lực giao hàng, công nợ và thống nhất với Bên B quá trình cung cấp giao nhận và tiến hành lập các phiếu, lệnh xuất hàng cho Bên B.

ĐIỀU 4. PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG

4.1. Địa điểm giao hàng: Hàng được giao tại công ty của Bên A có địa chỉ tại: *Thôn Lộc Môn, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ,* hoặc các địa chỉ khác nếu có do Bên A quy định. Trường hợp thay đổi địa chỉ giao nhận, Bên A sẽ báo trước cho Bên B 10*(mười)* ngày.

4.2. Thời gian giao hàng: Căn cứ vào đơn hàng của Bên B và khả năng cung ứng của Bên A, hai bên sẽ thống nhất thời gian giao nhận hàng mỗi ngày.

4.3. Xếp và dỡ hàng hóa: Bên A chịu trách nhiệm xếp hàng hóa lên phương tiện của Bên B ngay tại thời điểm và địa điểm giao hàng, Bên B chịu trách nhiệm về hàng hóa trên phương tiện của mình khi đã rời khỏi trạm cân của Bên A.

4.4. Phương thức giao nhận

4.4.1. Đối với xi măng bao:

- Hàng hóa được giao nhận trực tiếp, tại địa điểm giao nhận theo lệnh xuất hàng.
- Bên B sẽ trực tiếp hoặc cử cán bộ có tên trong danh sách đăng ký với Bên A đến nhận hàng.
- Bên A có trách nhiệm hướng dẫn các vị trí lấy hàng, và các quy định bắt buộc của Bên A.
- Hai bên thống nhất kiểm đếm số lượng giao nhận theo đầu bao, quy đổi theo khối lượng (50±0,5kg)/bao (tại công ty TNHH MTV xi măng Trung Sơn khi xuất hàng có kiểm tra trọng lượng hàng giao của từng xe vận chuyển qua cân điện tử).

4.4.2. Đối với xi măng rời: Bên A giao hàng cho Bên B tại silo xuất xi măng rời của Bên A theo phương pháp cân trọng lượng cả bồn xe trước và sau khi nhận hàng. Khối lượng hàng hóa giao cho Bên B được xác định bằng tổng trọng lượng của xe sau khi đã nhận hàng trừ đi trọng lượng của xe trước khi có hàng. Bên A sẽ kẹp chì niêm phong có số và ký hiệu của Bên A và mẫu lưu làm cơ sở đối chứng cho các trạm bê tông thương phẩm tại địa điểm giao hàng của Bên B.

4.5. Thời điểm chịu rủi ro: Bên A chịu mọi rủi ro đối với hàng hóa đến khi được chuyển lên phương tiện Bên B ngay tại thời điểm và địa điểm giao hàng. Bên vận chuyển phải chịu trách

nhiệm làm sạch phương tiện vận chuyển trước khi lấy hàng.

4.6. Kiểm tra hàng hóa: Bên B có trách nhiệm kiểm tra hàng hóa như số lượng bao, trọng lượng tổng thể, tình trạng bao trước khi rời khỏi cổng công ty Bên A.

4.7. Bên A có quyền từ chối không cấp hàng cho bên B nếu lái xe Bên B vi phạm các quy định của Bên A về ý thức chấp hành các quy định vào cầu cân, chở các loại: nước, cát...khi vào qua cân điện tử và xả trước khi nhận hàng, đánh bạc hoặc gây rối mất an ninh trật tự...

ĐIỀU 5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

5.1. Trong quá trình nhận hàng, Bên B sẽ kiểm tra bằng mắt thường đảm bảo bao bì không bị rách bục, xi măng không bị rớt. Nếu có căn cứ nghi ngờ về chất lượng hàng hóa hoặc chất lượng đóng gói, Bên B sẽ thông báo ngay lập tức cho Bên A để kiểm tra xác nhận và giải quyết.

5.2. Trường hợp có khiếu nại về chất lượng hàng hóa, Bên B phải gửi cho Bên A văn bản khiếu nại trong thời gian 60 *(sáu mươi)* ngày kể từ ngày giao hàng, với điều kiện Bên B phải bảo quản xi măng đúng theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 6260-2020. Bên A có trách nhiệm giải quyết khiếu nại về chất lượng hàng giao theo quy định của tiêu chuẩn TCVN 6260 -2020, một cách thỏa đáng. Trường hợp cần thiết, hai bên sẽ mời cơ quan có chức năng giám định để xác minh sự việc, lỗi thuộc về bên nào, bên đó chịu mọi phí tổn và bồi thường thiệt hại cho bên kia theo quy định hiện hành của nhà nước.

5.3. Hết thời hạn 60 *(sáu mươi)* ngày kể từ ngày giao hàng tại địa điểm của Bên A mà Bên B không có đơn khiếu nại về chất lượng hàng hóa được giao, Bên A không chịu trách nhiệm về chất lượng của số lượng hàng hóa nói trên.

5.4. Bên B phải thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo chất lượng hàng hóa như bảo quản hàng nơi khô ráo, thoáng mát, có thông gió tốt, tránh để hàng hóa tiếp xúc với nước, hơi ẩm. Hàng hóa trên phương tiện vận chuyển phải có bạt che mưa cẩn thận, khi bán cho người tiêu dùng, Bên B có trách nhiệm hướng dẫn người tiêu dùng sử dụng sản phẩm theo tiêu chuẩn TCVN 6260-2020.

5.5. Bên B có trách nhiệm thúc đẩy nhanh việc bán và giao hàng đến người tiêu dùng, không để hàng tồn lâu quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận hàng làm ảnh hưởng tới chất lượng xi măng.

5.6. Mọi trường hợp giảm sút chất lượng, thiếu hụt số lượng hàng hóa do Bên B gây ra trong quá trình vận chuyển, lưu kho bảo quản hàng hóa, Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm. Bên A chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa do lỗi Bên A gây ra.

ĐIỀU 6. GIÁ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

6.1. Giá: Giá giao nhà phân phối là giá hàng hóa do Bên A quy định cho từng thời kỳ bằng thông báo bằng văn bản gửi cho Bên B.

6.2. Bảng giá ban hành

- Bảng thông báo giá là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này

- Trường hợp có thay đổi về giá bán lẻ, giá giao các nhà tiêu thụ và tỷ lệ chiết khấu, khuyến mãi thì Bên A sẽ thông báo cho Bên B bằng văn bản trước 03 ngày.

6.3. Phương thức thanh toán:

6.3.1. Phương thức thanh toán:

a/ Tiến độ thanh toán:

- Trước khi nhận hàng, Bên B sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Bên A. Bên A sẽ giao xi măng cho Bên B tương ứng với giá trị tiền mà Bên B chuyển đến. Việc áp dụng mức chiết khấu sẽ được Bên A thông báo cho Bên B bằng văn bản.
- Việc đối chiếu công nợ thực hiện theo quy định của Bên A.

b/ Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc đối trừ công nợ. Tổng giá trị hàng hóa theo giá giao nhà tiêu thụ mà Bên B phải thanh toán có thể được đối trừ bằng các khoản khuyến mại, hỗ trợ hoặc tiền thanh toán vật tư thiết bị, dịch vụ khác (nếu có) mà Bên B cung cấp cho Bên A.

c/ Hoá đơn giá trị gia tăng : do bên bán phát hành trả cho người mua hàng:

- Công ty TNHH một thành viên xi măng Trung Sơn
- Địa chỉ: Thôn Lộc Môn, Xã Liên Sơn, Tỉnh Phú Thọ
- Mã số thuế : 5400478632

Điều 7. THƯỞNG VÀ PHẠT VI PHẠM

7.1. Trường hợp Bên B vi phạm cam kết giữa hai bên về giao hàng, bán trái địa bàn và địa điểm đăng ký thì tùy theo mức độ vi phạm, Bên A sẽ áp dụng các chế tài phạt vi phạm và thông báo bằng văn bản cho Bên B. Hình thức, giá trị phạt vi phạm và phương thức thanh toán tiền nộp phạt trong trường hợp này do Bên A ban hành. Trường hợp có phát sinh thiệt hại cho Bên A hoặc các bên có liên quan thì ngoài việc nộp phạt vi phạm, Bên B còn phải bồi thường toàn bộ các thiệt hại phát sinh cho Bên A và các bên có liên quan.

7.2. Trong trường hợp do những nguyên nhân khách quan (sự kiện bất khả kháng) mặc dù Bên B đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa thực hiện đúng theo quy định tại điểm A khoản 7.3.1 Điều 7 của Hợp đồng này, nếu Bên B có văn bản giải trình, Bên A sẽ xem xét và quyết định không áp dụng điều khoản phạt chậm.

7.2.1. Đối với hành vi vi phạm đưa hàng sang bán tại thị trường khác không thuộc thị trường được quy định tại Hợp đồng này, Bên B phải chịu xử lý như sau:

+ Lần thứ nhất: Bên A lập biên bản nhắc nhở Bên B.

+ Lần thứ hai : Bên A lập biên bản và phạt Bên B số tiền bằng 30.000.000 (Ba mươi triệu đồng). (*Trong trường hợp vi phạm lần thứ hai tại 1 điểm hoặc vi phạm lần thứ 3 tại 1 vùng xã – phường...).*

+ Lần thứ ba: Bên A sẽ lập biên bản và phạt Bên B số tiền bằng 60.000.000 (Sáu mươi triệu đồng).

+ Lần thứ tư: Bên A sẽ lập biên bản và phạt Bên B số tiền bằng 120.000.000 (Một trăm hai mươi triệu đồng).

+ Lần thứ năm : Bên A sẽ dừng lệnh cấp hàng.

7.2.2. Trường hợp một đại lý khác của Bên A phát hiện Bên B bán xi măng Trung Sơn, Đại Sơn, Liên Sơn. Sunrise sang thị trường của đại lý đó và báo cho Bên A, Bên A kiểm tra và xác định sự việc là đúng, số tiền phạt trên sẽ chuyển thành tiền thưởng cho nhà tiêu thụ đã phát hiện ra và thông báo cho Bên A biết.

7.2.3. Trường hợp ngược lại, Bên B phát hiện các đại lý khác của Bên A bán xi măng Trung Sơn, Đại Sơn, Liên Sơn, Sunries vào thị trường của mình Bên B thông báo cho Bên A, Bên A sẽ tiến hành kiểm tra xác minh và xử phạt đại lý đó, số tiền bên vi phạm bị xử phạt sẽ là tiền thưởng của Bên B.

7.2.4. Bên B không được phép đi chào bán xi măng Trung Sơn, Đại Sơn, Liên Sơn, Sunrise và các loại xi măng khác vào hệ thống tiêu thụ xi măng Trung Sơn của các đơn vị phân phối khác đang khai thác đã được Bên A bảo hộ.

7.2.5. Trong trường hợp Bên B không khai thác được khu vực nằm trong địa bàn đã được Bên A bảo hộ, trong thời hạn 03 tháng Bên A sẽ ra quyết định thu hồi.

ĐIỀU 8. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

8.1. Nghĩa vụ của Bên A

- Đảm bảo hàng hóa cung cấp cho Bên B theo đúng số lượng, chất lượng, thời gian, điều kiện đã quy định trong Hợp đồng.
- Nếu vì bất kỳ lý do gì mà Bên A không báo trước theo quy định không cấp hàng cho Bên B thì Bên A sẽ giảm trừ sản lượng theo những ngày mà Bên A không đảm bảo cấp hàng được.
- Những ngày Bên A không cấp được hàng do lỗi của Bên A vẫn được tính sản lượng tương ứng đã ký kết để tính chiết khấu cho Bên B.
- Đảm bảo tỷ lệ chênh lệch hợp lý giữa giá giao nhà tiêu thụ và giá bán buôn, bán lẻ của hàng hóa do Bên A quy định.
- Cung cấp đầy đủ các chứng từ Pháp lý cần thiết, chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất kèm các lô hàng được giao nhận về hàng hóa cho Bên B khi Bên B yêu cầu.
- Cung cấp thông tin và hướng dẫn Bên B bảo quản, sử dụng, trưng bày hàng hóa và các hướng dẫn khác theo chính sách chiến lược kinh doanh của Bên A theo từng thời kỳ (nếu có).
- Cung cấp hình ảnh về công ty, cattalog, chứng chỉ chất lượng sản phẩm để giới thiệu sản phẩm.
- Chịu trách nhiệm về chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa đã giao cho Bên B theo quy định tại hợp đồng này.
- Phối hợp giúp đỡ, cung cấp tài liệu thông tin kỹ thuật cần thiết giúp Bên B tư vấn và chào bán hàng hóa cho khách hàng đạt hiệu quả.
- Kịp thời, thiện chí phối hợp cùng Bên B giải quyết khiếu nại phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện Hợp đồng này.

8.2. Quyền của Bên A

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện Hợp đồng của Bên B.
- Không chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm Pháp luật liên quan đến hoạt động của Bên B

nếu nguyên nhân trực tiếp của hành vi vi phạm đó không do lỗi của Bên A.

- Được quyền yêu cầu Bên B không được sử dụng các thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu, tài liệu do Bên A cung cấp để trưng bày, bán hoặc chào bán, giới thiệu các sản phẩm cùng loại của các nhà sản xuất khác cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm hàng hóa mà Bên A giao cho Bên B.
- Không chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm nếu Bên B bảo quản hoặc sử dụng sai yêu cầu kỹ thuật.
- Được quyền chỉ định nhà phân phối bao tiêu sản phẩm khác bán hàng vào khu vực của Bên B nếu xét thấy cần thiết để tăng khả năng tiêu thụ hàng hóa.
- Trong trường hợp Bên A dừng hoạt động sản xuất để bảo dưỡng, sửa chữa mà không xuất hàng được thì Bên A sẽ thông báo cho Bên B trước 01 ngày bằng văn bản, Email hoặc điện thoại về việc tạm ngừng xuất hàng hoặc xuất hàng theo mức phân phối do Bên A điều tiết và Bên B phải chấp thuận mà không kèm theo điều kiện nào.
- Trong trường hợp thị trường xi măng khan hiếm (sốt xi măng), Bên A có toàn quyền điều tiết mức sản lượng xi măng xuất bán cho Bên B và Bên B phải chấp thuận mà không có ý kiến gì khác.
- Bên A sẽ đánh giá và thu hồi lại địa bàn đã bảo hộ cho bên B tại điều 2.2 nếu:

  + **Sau thời gian 3 tháng**: sản lượng bên B không đạt 60% sản lượng cam kết bên A sẽ thu hồi lại địa bàn.

  + **Sau thời gian 6 tháng**: sản lượng bên B không đạt 80% sản lượng cam kết bên A sẽ thu hồi lại địa bàn.

8.3. Nghĩa vụ của Bên B

- Tuyệt đối tuân thủ các quy định trong Hợp đồng và các quy định của Bên A về việc bán xi măng, không cạnh tranh với các nhà tiêu thụ khác của Bên A bằng giảm giá hoặc các hình thức khác. Cụ thể không được bán giá thấp hơn giá quy định của Bên A làm ảnh hưởng đến chất lượng và uy tín của Bên A, không được bán xi măng Trung Sơn và các loại xi măng khác sang các thị trường đang tiêu thụ và sử dụng xi măng Trung Sơn của các nhà phân phối khác khi không được sự đồng ý bằng văn bản của công ty Trung Sơn.

+ **Vi phạm lần 1**: Nhắc nhở

+ **Vi phạm lần 2**: Phạt 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng)

+ **Vi phạm lần 3**: Phạt 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng)

+ **Vi phạm lần 4**: Phạt 120.000.000đ (Một trăm hai mươi triệu đồng

+ **Vi phạm lần 5**: Dừng lệnh cấp hàng. Ngoài ra, nếu có tổn thất thì Bên B phải bồi thường toàn bộ tổn thất (nếu có).

- Có trách nhiệm khai thác và đáp ứng tối đa nhu cầu về hàng hóa trên và chỉ trên khu vực thị trường mà mình phụ trách nhằm nâng cao sản lượng bán ra, trừ các khách hàng và công trình dự án của Bên A.
- Bên B không được phép chuyển giao quyền lợi và nghĩa vụ của mình đã quy định trong Hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ 3 nào mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên A.

- Chịu sự kiểm tra giám sát của Bên A trong quá trình thực hiện Hợp đồng.
- Thực hiện đúng thỏa thuận về nhận hàng, thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền theo đơn đặt hàng, tiếp nhận và xác nhận cam kết thực hiện các văn bản, thông báo, quy định, quy chế mà bên A ban hành.
- Bảo quản hàng hóa sau khi nhận hàng và hướng dẫn các đại lý thực hiện đúng các yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo chất lượng của xi măng.
- Bán hàng đạt mức sản lượng đã đăng ký. Nếu vi phạm sẽ thực hiện theo mức phạt quy định theo Điều 10.1 đã ký trong hợp đồng.
- Thực hiện đúng các quy định của nhà nước về tài chính trong toàn bộ quá trình mua bán hàng và trả khuyến mãi.
- Hàng tháng Bên B phải đối chiếu, xác nhận công nợ với Bên A, số liệu đối chiếu được lập thành biên bản có xác nhận của hai bên.
- Không được thực hiện bất kỳ hành vi nào gây tổn hại trực tiếp hoặc gián tiếp đến uy tín sản phẩm hàng hóa được giao.
- Không được trực tiếp hoặc gián tiếp, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho bên thứ ba bất kỳ thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh hoặc các hành vi khác gây tổn hại lợi ích, uy tín Bên A.
- Không được sử dụng bất kỳ trang thiết bị vật tư, nguyên vật liệu, tài liệu, pano, áp phích, biển quảng cáo do Bên A cung cấp (nếu có) phục vụ mục đích quảng cáo cho xi măng Trung Sơn để trưng bày, bán hoặc chào bán, giới thiệu các sản phẩm cùng loại của các nhà sản xuất khác cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm hàng hóa mà Bên A giao cho Bên B.

8.4. Quyền của Bên B

- Được hưởng các chính sách thưởng, chương trình khuyến mại của Bên A (theo thông báo từng thời điểm cụ thể).
- Được Bên A hỗ trợ việc xúc tiến bán hàng, quảng cáo hoặc tham gia vào các dự án.
- Yêu cầu Bên A giao hàng theo đúng đơn đặt hàng, đóng gói theo thỏa thuận tại Hợp đồng.
- Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin hướng dẫn bảo quản sản phẩm và các thông tin khác để thực hiện nghĩa vụ của mình.
- Được quyền khiếu nại về chất lượng số lượng hàng hóa được giao theo quy định của Hợp đồng.

ĐIỀU 9. ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

9.1. Bên A được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng trong các trường hợp sau:

- Nếu trong vòng 01 tháng Bên B không lấy hàng mà không được sự đồng ý của Bên A.
- Bên B liên tục vi phạm các thỏa thuận trong hợp đồng, trong các quy chế, quy định mà Bên A ban hành ở các văn bản tại từng thời điểm.
- Bên A kiểm tra phát hiện Bên B đưa hàng sang bán tại các thị trường khác không thuộc thị trường của Bên B quá 2 lần, đã bị xử phạt lần 2 theo quy định tại Điều 9.1 Hợp đồng này.
- Bên B thực hiện các hành vi làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của Bên A.

9.2. Bên B được quyền chấm dứt Hợp đồng trong các trường hợp sau:

- Bên A không có hàng giao liên tục trong vòng 01 tháng mà không có sự đồng ý của Bên B.
- Bên A vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ theo hợp đồng này.

ĐIỀU 10. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

10.1. Giải quyết tranh chấp giữa Bên B với đối tác của Bên A hoặc các Nhà phân phối của Bên A: Khi xảy ra tranh chấp về địa bàn, địa điểm bán hàng, Bên A sẽ chủ trì giải quyết các tranh chấp trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các Bên và ý kiến kết luận của Bên A là ý kiến quyết định để các Bên thực hiện.

10.2. Khi xảy ra khiếu kiện, khiếu nại về chất lượng xi măng Trung Sơn,Đại Sơn, Liên Sơn, Sunrise thì Bên B hoặc khách hàng sử dụng xi măng Trung Sơn,Đại Sơn, Liên Sơn, Sunrise phải có đầy đủ mẫu xi măng, bao bì (đối với xi măng bao) và các chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

10.3. Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp giữa Bên A và Bên B thì trước hết các Bên sẽ giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi bên. Trường hợp hai Bên không thể giải quyết thông qua thương lượng thì hai bên thống nhất chuyển vụ việc đến tòa án Nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết theo luật định. Quyết định của tòa án là quyết định cuối cùng có hiệu lực thi hành đối với các Bên. Bên có lỗi theo phán quyết của Tòa án có trách nhiệm chi trả mọi chi phí tố tụng.

ĐIỀU 11. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

11.1. Bất kỳ sự thay đổi, bổ sung nào đối với Hợp đồng này đều phải được lập thành văn bản và được ký bởi người đại diện có thẩm quyền của các bên.

11.2. Không bên nào có quyền chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của bên kia.

11.3. Sự vô hiệu của bất kỳ một điều khoản nào trong Hợp đồng này không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản khác.

11.4. Hợp đồng này có giá trị và hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký đến hết ngày 15/01/2027. Sau 15 ngày kể từ khi kết thúc hợp đồng nếu hai bên không có vướng mắc gì thì hợp đồng coi như đã được thanh lý.

11.5. Hợp đồng này được lập thành 04 bản, Bên A lưu giữ 02 bản, Bên B lưu giữ 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A	ĐẠI DIỆN BÊN B
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG TRUNG SƠN	CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SUNRISE
GIÁM ĐỐC	TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Trần Minh	Nguyễn Thị Lan Anh